

주의 요구 / 통 보 / 개선 요구

1. 제 목 : 변상금 사전통지 및 변상금 확정부과 절차 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 같은 세칙 제25조 제1항 제3호 및 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 내규 관리 및 전산 등 업무 개선을 수행하고 있으며,

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유부동산의 변상금 부과 등 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

한편, 변상금 관련 문서의 송달은 주로 E그린⁷⁵⁾을 활용한 등기우편 자동 송달방식과 개별 문서 출력 후 등기우편으로 수기 발송하는 방식(이하 ‘개별 등기’라 한다)으로 병행되고 있는데,

E그린을 활용한 경우에는 송달 여부가 자동으로 국유재산 관리시스템(이하 ‘국유iN’이라 한다)에 기록되어 송달이력 확인이 가능한 반면, 개별 등기의 경우에는 수신 여부를 담당자가 수동으로 확인하고 국유iN에 기록하는 방식으로 적용⁷⁶⁾하고 있다.

75) 인터넷으로 문서 접수 시 우체국에서 우편물로 제작해 배달하는 서비스

76) “국민과 함께 하는 규제 혁신 & 정책 발굴 아이디어 공모전”

- 국유재산 수기 우편문서는 발송 및 도달여부가 확인되지 않아 민원 다수 발생

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「행정절차법」 제21조 제1항에 따르면, 행정청은 처분을 할 때 처분하려는 원인이 되는 사실 및 법령의 내용 등을 사전에 통지해야 하며, 당사자에게 의견제출 기회를 부여하도록 되어있고,

같은 법 제15조 제1항에 의하면, 행정청의 처분은 상대방에게 도달되어야 효력이 발생하므로, 등기우편 등 적법한 송달방식에 따라 당사자에게 도달되어야 한다.

한편, 「국유재산법 시행규칙」 제49조 제1항에서는 변상금을 부과하기 전 사전통지를 실시하도록 명시하고 있으며,

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제38조의2 제1항 등에 따르면 변상금 부과고지의 송달은 [표 31]과 같이 우편·교부·정보통신망 이용 또는 공시송달의 방법이 있다.

[표 31] 송달의 효력발생

송달방법	효력발생
우편·교부 송달	송달받을 자에게 도달됨으로써 효력 발생
정보통신망 이용	송달받을 자가 지정한 컴퓨터 등에 입력된 때에 도달된 것으로 간주
공시송달	공고일로부터 14일이 경과한 때에 효력 발생 다만, 긴급히 시행하여야 할 특별한 사유가 있어 효력발생시기를 달리 정하여 공고한 경우에는 공고에서 정한 시기에 효력이 발생

자료: 국유재산 실무 가이드북 (2023. 8.)

한편, 같은 세칙 제38조의2 제5항에 따르면, 공사는 송달하는 문서의 명칭, 송달받는 자의 성명 또는 명칭, 발송방법 및 발송연월일을 확인할 수 있는 기록을 보존하여야 한다고 되어 있다.

따라서 변상금 부과 관련 절차는 민원인에게 적법한 의견제출 기회를 보장하며, 향후 분쟁 시 대응자료로 기능할 수 있도록 사전통지 및 부과 고지의 문서 송달 여부를 철저히 확인하고, 그 기록을 체계적으로 작성·관리하는 것이 중요하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간동안 경기지역본부에서 변상금 사전통지 및 변상금 확정부과의 절차적 적정성을 점검한 결과,

(1) 변상금 사전통지 및 확정부과고지 송달 확인절차 불철저

‘△△도 △△시 △△동 xxx-xx (대, xxx㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2024. 8. 1. 변상금 사전통지⁷⁷⁾를 E그린으로 발송하였고, 보관기간 경과를 사유로 반송⁷⁸⁾되었으나, 변상금을 확정 부과한 사실이 확인되었고,

‘△△도 △△시 △△면 △△리 xxx-x (대, xx㎡)’소재 국유재산의 경우 2023. 12. 11. 변상금 확정부과고지를 E그린으로 발송하였고 폐문부재를 사유로 반송되었으나, 이후 연체채권으로 분류되어 9차례에 걸쳐 변상금 납부 독촉고지를 시행한 사실이 확인되는 등

77) 점유면적: xx㎡, 점유기간: 2023. 1. 1. ~ 2024. 8. 21., 사전통지금액: 16,069,880원

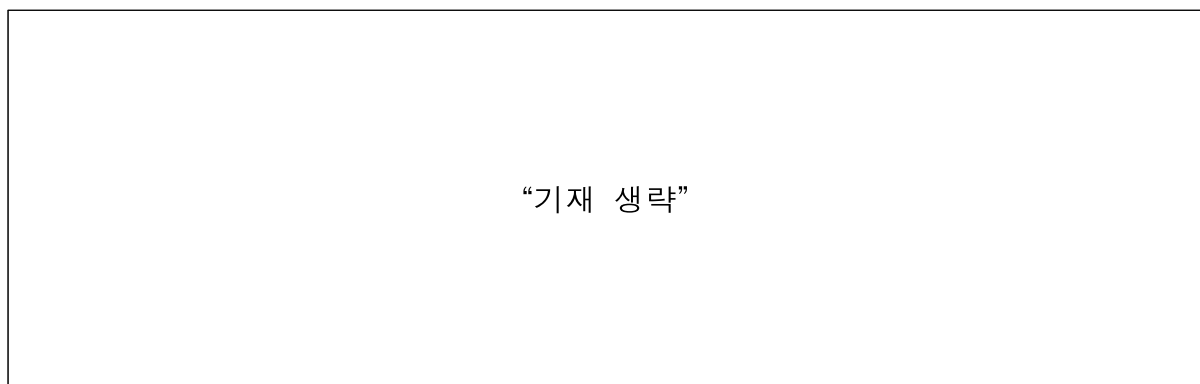
78) 일반등기 우편은 배달원이 최대 2회 수령을 시도한 후, 미수령 시 2일간 우체국에 보관하며 기한 경과 시 발송인에게 반송 처리됨

변상금 사전통지 E그린 송달결과가 반송되었고 그 외 송달에 대한 이력이 존재하지 않음에도 변상금 확정부과를 진행한 56건, 변상금 확정 부과고지가 송달되지 않았으나 연체채권으로 분류되어 독촉절차 등을 이행한 83건이 [별지 13] “송달이력 확인 불철저 명세”와 같이 확인되었다.

(2) 송달 이력관리 국유iN 개선 필요

담당자가 확정부과 고지 진행 시 사전통지 송달내역을 확인하도록 국유iN에 [그림 10]과 같이 ‘사전통지송달내역’ 등의 메뉴가 구성되어 있다.

[그림 10] 국유iN ‘부과고지(변상금/부당이득금)’ 화면



하지만, 변상금 사전통지 송달여부가 ‘아니오’로 설정되어 있어도 변상금 확정부과가 가능하도록 설계되어 있어 담당자의 실수로 확정부과 고지를 진행할 수 있다.

또한 송달여부가 자동으로 입력되는 E그린 외 개별통지 내역은 담당자가 직접 입력해야 하지만 입력하지 않아도 확정부과가 가능한 구조로 설계되어 있어 송달결과 기록 관리에 누락이 발생하기 쉽다.

한편, 변상금 확정부과고지의 경우 송달여부와 관계없이 납부기한을 지나칠 경우 연체채권으로 분류되도록 설계되어 있는데,

송달되지 않아 법적효력이 발생하지 않은 처분에 대해서도 독촉·압류 등 후속조치가 진행될 수 있어 처분의 적법성에 하자가 발생하고 불필요한 행정력이 소모될 수 있으므로, 이를 예방할 수 있도록 국유iN 기능 개선이 필요하다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 경기지역본부는 변상금 부과 관련 업무처리를 철저히 수행 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 변상금 사전통지 및 확정부과 고지 시 송달 여부를 철저히 확인·기록하여 절차적 하자가 발생하지 않도록 업무를 철저히 수행하고 직원 교육을 실시하시기 바라며, (주의)

이미 부과된 변상금 고지 건에 대해서도 적정성을 재검토하여 필요 시 부과취소 등 후속조치를 취하시기 바랍니다. (통보)

국유재산기획처장은 변상금 사전통지 및 확정부과 고지의 송달이력 관리가 체계적으로 이루어질 수 있도록 국유iN의 기능을 개선하시기 바랍니다. (개선)